Processo administrativo: 12.459/2026.

Barretos, 04 de agosto de 2026.

Ao Senhor
Rogério Pardini
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Barretos/SP

Assunto: Atendimento às providências constantes do Parecer Jurídico – Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Prezado Senhor,

O Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, instituído pela Portaria nº 36.524, de 10 de setembro de 2025, no exercício das atribuições de acompanhamento, fiscalização e monitoramento do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, vem, respeitosamente, apresentar as informações e esclarecimentos técnicos em atendimento às providências determinadas pela Procuradoria Geral do Município no Parecer Jurídico constante dos autos do processo administrativo que trata da celebração de Termo Aditivo ao referido contrato.

Conforme consignado na conclusão do Parecer Jurídico, foi recomendado o saneamento da instrução processual mediante o cumprimento das providências previstas nas **alíneas "a", "b" e "c"**, para que, posteriormente, os autos retornem ao Departamento de Licitações e Contratos visando à elaboração da minuta do Termo Aditivo e novo encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para análise jurídica conclusiva.

Nesse sentido, este Comitê apresenta as informações técnicas necessárias ao atendimento da **alínea "a"** do Parecer Jurídico, promovendo a apuração do período remanescente da concessão e do valor global do pretendido Termo Aditivo.

Quanto à alínea "b", são apresentados os esclarecimentos técnicos relativos à natureza da despesa, à previsão orçamentária e financeira e à forma de atendimento das exigências constantes da legislação aplicável.

Por sua vez, no que se refere às providências previstas nas **alíneas "b" e "c",** especialmente quanto à formalização da indicação da dotação orçamentária, da respectiva ficha orçamentária, da autorização para utilização dos recursos orçamentários e da autorização da autoridade competente para assunção da despesa, esclarece-se que tais medidas serão objeto de declaração específica a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, documento que integrará os autos antes de seu retorno ao Departamento de Licitações e Contratos.

I – DA APURAÇÃO DO PERÍODO REMANESCENTE DA CONCESSÃO E DO VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO

Em atendimento à alínea "a" da conclusão do Parecer Jurídico, foi realizada a apuração do período remanescente da concessão e do valor global do objeto pretendido no presente Termo Aditivo.

O Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 foi celebrado pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, correspondente a 300 (trezentas) parcelas mensais, tendo iniciado sua vigência em 11 de janeiro de 2023, com término previsto para 11 de janeiro de 2048.

Considerando que o presente Termo Aditivo produzirá efeitos financeiros a partir da competência de julho de 2026, permanecendo vigente até o encerramento da concessão, verifica-se que restam **259 (duzentas e cinquenta e nove) parcelas mensais** para execução do objeto.

Conforme proposta apresentada pela Concessionária, o presente Termo Aditivo **possui natureza exclusivamente operacional, sem previsão de investimento inicial (CAPEX)**, estabelecendo apenas custo recorrente de operação (**OPEX**) destinado à manutenção permanente da solução tecnológica.

O OPEX corresponde ao valor mensal de **R$ 34.936,00 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais)**, abrangendo o licenciamento da plataforma, o processamento OCR/LPR, aplicações móveis, estações de pesquisa, integrações operacionais, suporte técnico, manutenção, atualizações e demais serviços necessários ao funcionamento contínuo da solução durante todo o período remanescente da concessão.

Considerando o período remanescente da concessão, compreendido entre julho de 2026 e janeiro de 2048, correspondente a 259 parcelas mensais, apura-se o seguinte:

Descrição	**Valor**
CAPEX	**R$ 0,00**
OPEX – 259 parcelas de R$ 34.936,00	**R$ 9.048.424,00**
VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO	**R$ 9.048.424,00**

Dessa forma, resta atendida a providência constante da alínea "a" da conclusão do Parecer Jurídico, mediante a apuração do período remanescente da concessão e do valor global correspondente ao presente Termo Aditivo.

II – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Em atendimento ao disposto na alínea "b" da conclusão do Parecer Jurídico, esclarece-se que o presente Termo Aditivo decorre de obrigação vinculada ao Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, caracterizando-se como despesa de natureza continuada, cuja execução permanecerá até o encerramento da vigência da concessão.

O objeto do presente aditamento possui **natureza exclusivamente operacional**, não contemplando investimentos classificados como **CAPEX**, mas apenas despesas recorrentes de **OPEX** destinadas à prestação continuada dos serviços tecnológicos contratados.

Considerando que o Secretário Municipal de Finanças integra a composição do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, a viabilidade financeira do presente aditamento foi submetida à apreciação deste Comitê, ficando reconhecida a disponibilidade financeira para suportar as despesas decorrentes da contratação, cuja fonte de recursos decorre da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, nos termos da Lei Complementar n° 633, de 15 de dezembro de 2025, observadas as programações financeira e orçamentária do Município.

No exercício financeiro de 2026 será promovida a competente reserva orçamentária correspondente às parcelas decorrentes do presente Termo Aditivo, enquanto, nos exercícios subsequentes, as respectivas despesas serão regularmente consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA, observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação orçamentária vigente.

Esclarece-se, ainda, que o presente aditamento não decorre da criação de nova despesa pública mediante projeto de lei ou ato normativo, mas da ampliação do objeto de contrato de parceria público-privada regularmente vigente, cuja execução financeira observará a programação orçamentária anual do Município.

Dessa forma, a compatibilidade orçamentária será assegurada mediante a reserva da dotação correspondente no exercício corrente e pelas previsões constantes das Leis Orçamentárias dos exercícios futuros, não sendo aplicável, no presente caso, a elaboração de impacto orçamentário-financeiro nos moldes exigidos para proposições legislativas.

Quanto à formalização documental exigida pela Procuradoria Geral do Município, esclarece-se que a indicação da dotação orçamentária, da respectiva ficha orçamentária, bem como a autorização para utilização dos recursos orçamentários serão objeto de declaração específica da Secretaria Municipal de Obras, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023.

Registra-se, ainda, que a dotação orçamentária e a ficha orçamentária a serem indicadas serão as mesmas atualmente utilizadas para a execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, não havendo criação de nova dotação ou de nova ficha orçamentária, uma vez que o presente Termo Aditivo integra o mesmo vínculo contratual.

III – DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS

Considerando atendida a providência constante da alínea "a" do Parecer Jurídico e prestados os esclarecimentos relativos à alínea "b", encaminham-se os presentes autos à Secretaria Municipal de Obras, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023, para elaboração da declaração destinada ao atendimento das providências constantes das **alíneas "b" e "c"** da manifestação jurídica.

A referida declaração deverá consignar:

- a indicação da dotação orçamentária destinada ao presente Termo Aditivo;
- a indicação da respectiva ficha orçamentária, permanecendo a mesma atualmente utilizada para a execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023;
- a autorização da Secretaria Municipal de Obras para utilização da referida dotação orçamentária; e
- a autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal quanto ao prosseguimento do presente Termo Aditivo e à assunção da despesa dele decorrente.

Ressalta-se que a disponibilidade financeira para execução do presente Termo Aditivo já se encontra reconhecida no âmbito deste Comitê, em razão da participação do Secretário Municipal de Finanças em sua composição, permanecendo pendente apenas a formalização da declaração administrativa pela Secretaria Municipal de Obras, na qualidade de Secretaria Gestora do Contrato.

Após a emissão da referida declaração, devidamente assinada pelo Secretário Municipal de Obras e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, os autos deverão ser encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos, considerando cumpridas as providências determinadas nas alíneas "a", "b" e "c" da conclusão do Parecer Jurídico, para elaboração da minuta do Termo Aditivo, juntada do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 e de seus respectivos aditivos e posterior encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer jurídico conclusivo, em atendimento ao disposto na alínea "d" da referida manifestação jurídica.

Sendo estas as informações e providências de competência deste Comitê de Monitoramento e Gestão, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

Membros do Comitê de Monitoramento e Gestão
(Portaria nº 36.524, de 10 de setembro de 2025)

LUIS CARLOS DINIZ BUCH:10901016861
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS DINIZ BUCH:10901016861
Dados: 2026.08.04 07:59:43 -03'00'
Luís Carlos Diniz Buch

MARCOS ROBERTO DA SILVA:21739071824
Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO DA SILVA:21739071824
Dados: 2026.08.04 08:37:10 -03'00'
Marcos Roberto da Silva